

VERGLEICH

zwischen

der **GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte**, vertr. d. d. Vorstände Dr. Tobias Holzmüller, Georg Oeller, Lorenzo Colombini, Ralph Kink, Keithstr. 7, 10787 Berlin,

- nachfolgend „GEMA“ -

und dem Ausschüttungsberechtigten

x-media music GmbH

vertreten durch den Geschäftsführer Dirk Wöhrle

Mitgliedsnummer: 1036985

Obere Str. 13, 70190 Stuttgart

- nachfolgend „Ausschüttungsberechtigter“ -

1. Zum Ausgleich von Rückforderungsansprüchen der GEMA für überzahlte Tantiemen in den Live-Sparten bis Geschäftsjahre 2025 zahlt der Ausschüttungsberechtigte **bis zum 30.07.2026** an die GEMA einen Betrag in Höhe von

EUR 55.000,00 brutto

auf das Konto der GEMA:

Kontonummer IBAN DE02 7004 0041 0663 3333 04

Commerzbank AG BIC COBADEFFXXX

Verwendungszweck: Mitgliedsnummer 1036985

Der Ausschüttungsberechtigte übersendet nach erfolgter Überweisung unverzüglich einen Nachweis dazu an prevention@gema.de.

2. Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass die GEMA das Mitgliedskonto des Ausschüttungsberechtigten mit dem Gesamtbetrag belastet und bei nicht fristgerechter Zahlung mit zukünftigen Gutschriften auf dem Mitgliedskonto verrechnet.
3. Damit sind sämtliche gegenseitigen Ansprüche in den Live-Sparten bis einschließlich Geschäftsjahr 2025 ausgeglichen. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Ausgenommen sind etwaige bereits bestehenden Salden auf dem Mitgliedskonto der Ausschüttungsberechtigten (z.B. Mitgliedsbeiträge, Vorauszahlungen).

4. Dieser Vergleich hat keine Indizwirkung für die Verrechnung von Setlists in künftigen Geschäftsjahren, ähnliche Sachverhalte oder andere Berechtigte.
5. Der Ausschüttungsberechtigte versichert, die Setlists künftig mit größtmöglicher Sorgfalt zu erstellen. Auf Verlangen wird er der GEMA jederzeit weitere Nachweise für die Richtigkeit der Nutzungsangaben vorlegen.
6. Die Kosten dieses Vergleichs und mit dem Vorgang verbundene Kosten der Rechtsberatung trägt jede Partei selbst.

Berlin, _____

Stuttgart, _____

Jacqueline Asmah, GEMA

Rechtsabteilung GEMA

Geschäftsführer Dirk Wöhrle